

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1630/2536	พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์	โจทก์
	นายনীหรือสว่าง จันทศิริ กับพวก	จำเลย
	นายสมพงษ์ โมราสุข ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสำราญ สุภากุล ที่ 2 ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 190

ความว่า เนื่องจากจำเลยทั้งสองในคดีนี้ และจำเลยทั้งสาม ในคดีอาญาเลขแดงที่ 54/2532 ของศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งคดีดังกล่าวศาลมีคำพิพากษาให้ริบรณจกรยานยนต์ของกลาง ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอคืน ศาลมีคำสั่งให้คืน ต่อมา พนักงานสอบสวนได้ไปยึดรถจักรยานยนต์ดังกล่าวอีกโดยแจ้งว่า ศาลมีคำสั่งให้ริบตามคดีนี้ การที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา ให้ริบจึงเป็นการริบซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 54/2532 ขอศาลฎีกาได้โปรดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา โดยไม่ริบรณจกรยานยนต์ของผู้ร้องทั้งสองด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม, 336 ทวิ ให้จำคุกคนละ 6 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกคนละ 4 ปี ๗ ๕ ริบรณจกรยานยนต์ของกลาง ข้อหารับของโจรให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลฎีกาพิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม, 336 ทวิ จำคุกคนละ 4 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกคนละ 2 ปี 8 เดือน ฯลฯ iverdจักรยานยนต์ของกลาง

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลางศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเกี่ยวกับของกลางที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคืนนี้ ศาลเยาวชนฯ ได้มีคำสั่งคืนของกลางให้ผู้ร้องไปแล้ว ผู้ร้องมายื่นคำร้องนี้อีกจึงเป็นเรื่องฟ้องซ้ำ ไม่รับคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องทั้งสองขอให้ศาลฎีกาแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา โดยไม่ริบรถจักรยานยนต์ ของผู้ร้องทั้งสอง ไม่ใช่เป็นการแก้ถ้อยคำที่ศาลเขียนหรือพิมพ์ ผิดพลาดซึ่งจะขอแก้ไขได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 190 จึงให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องทั้งสองขอให้ศาลฎีกาแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา โดยไม่ริบรถจักรยานยนต์ ของผู้ร้องทั้งสอง ไม่ใช่เป็นการแก้ถ้อยคำที่ศาลเขียนหรือพิมพ์ ผิดพลาดซึ่งจะขอแก้ไขได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 190 จึงให้ยกคำร้อง

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ นუნนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ